МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2024 оны 02 дугаар сарын 20 № 02/07 Улаанбаатар хот

СҮХБААТАР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА
М.ИДЭРБАТ ТАНАА

Хүүхдийн эрхийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.2 дахь заалтад "төр, иргэн, хуулийн этгээд үйл ажиллагаа явуулахдаа хүүхдийн язгуур эрхийг эн тэргүүнд хангахыг эрхэмлэж, хүүхэд эсэн мэнд амьдрах, хөгжих, хамгаалуулах, нийгмийн амьдралд оролцох эрхийг тэгш хангах", мөн хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1.2 дахь заалтад "Бүх шатны Засаг дарга харьяа нутаг дэвсгэртэй хүүхдийн эрхийг хангах тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээг авах, энэ талаар гарсан санал, санаачилгыг дэмжих, нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд зохион байгуулах арга хэмжээг авна" гэж, Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.4 дахь заалтад "хүүхдийн амь нас, эрүүл мэнд, аюулгүй байдалд хохирол учруулж болохуйц үйл ажиллагаа, арга хэмжээнд хүүхдийг оролцуулахгүй байх" гэж тус тус хуульчилсан.

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүүхдийн эрхийн конвенцын 6 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт "Оролцогч улс нь хүүхдийн амьдрах, эсэн мэнд хөгжих бололцоог дээд зэргээр бүрдүүлэн хангана", 24 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсэгт "Оролцогч улс нь хүүхдийн эрүүл мэндийг хохироох уламжлалт дадлыг устгах зорилгоор үр нөлөөтэй бөгөөд зохистой арга хэмжээг авна", Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрийн тухай олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 182 дугаар конвенцын 3 дугаар зүйлд ажлын шинж чанар, түүнийг гүйцэтгэх нөхцөл нь хүүхдийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, ... хор нөлөө үзүүлэх ажлыг хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрт хамааруулна" гэж тус тус хүүхдийн эрхийг баталгаажуулсан.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдрийн "Хурдан морины уралдааны талаар авах зарим арга хэмжээний тухай" 57 дугаар тогтоолоор жил бүрийн 11 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 05 дугаар сарын 01-ний өдрийг хүртэл хугацаанд хурдан морины уралдаан, үсэргээ зохион байгуулахыг хориглосон бөгөөд тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавихыг бүх шатны Засаг дарга нарт үүрэг болгосон байна. Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.1.1, 63 дугаар зүйлийн 63.1.1 дэх заалтад аймаг, нийслэлийн Засаг дарга харьяалах нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэрийн биелэлтийг хангах ажлыг хариуцан зохион байгуулж, үр дүнг хариуцан хэрэгжүүлнэ гэж заасан байна.

Энэхүү тогтоолд нийцүүлэн Үндэсний баяр наадмын тухай хуулийг 2022 онд шинэчлэн найруулж, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2022 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/122 дугаар тушаалын хавсралтаар "Насанд хүрээгүй хүнийг ажиллуулахыг хориглосон ажлын байрны жагсаалт"-ыг шинэчлэн баталсан бөгөөд тус жагсаалтын 2.1.14.2-т жил бүрийн 11 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 05 дугаар сарын 01-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд хурдан морины уралдаан, сунгаа, үсэргээнд хурдан морь унуулахыг хориглохоор зохицуулсан.

150060019

Комиссоос хүйтний улиралд хурдан морины уралдаан зохион байгуулсны улмаас хурдан морь унаач хүүхдүүд бэртэж гэмтсэн, хөгжлийн бэрхшээлтэй болсон, амь нас нь хохирсон явдал гарсаар байгааг анхааруулж, олон улсын гэрээ, хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулж, хүүхдийн амь нас, эрүүл мэндийг хамгаалах зорилгоор харьяалах нутаг дэвсгэртээ дээрх хугацаанд хурдан морины уралдаан, үсэргээ зохион байгуулахгүй байх талаар бүх талын арга хэмжээг авч ажиллах зөвлөмжийг жил бүр гарган аймаг, Нийслэлийн Засаг дарга нарт хүргүүлж ирсэн.

Олон нийтийн сүлжээнд "Сүхбаатар аймгийн Онгон сумын нутаг дэвсгэрт 2024 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдөр хурдан морины уралдаан зохион байгуулагдсан нь хүүхдийн эрхийг зөрчсөн үйлдэл боллоо" гэх мэдээл тавигдсаны мөрөөр Комиссоос тус аймгийн цагдаагийн газрын эрх бүхий албан хаагчтай утсаар холбогдон тодруулахад малчид нийлж, 7 хүртэлх тооны морьдын сунгаа хийсэн байна. Ямар нэгэн байдлаар бооцоотой, тэмцээн уралдааны журмаар хийсэн зүйл байхгүй. Холбогдох ажиллагааг хийж, үргэлжлүүлэн шалгаж байна" гэх мэдээллийг өгсөн.

Комисс дээрх үйл баримт, тайлбар мэдээллийг үндэслэн Сумын Засаг дарга өөрийн харьяалах нутаг дэвсгэртээ хурдан морины уралдаан зохион байгуулахыг хориглох талаар мэдээ, мэдээллийг иргэд, малчдад хүргээгүй, урьдчилан сэргийлж, таслан зогсоох арга хэмжээ аваагүйгээс хориглосон хугацаанд хурдан морины уралдаан зохион байгуулагдаж хүүхдийн эрх зөрчигдсөн гэж үзлээ.

Иймд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд дараах шаардлагыг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Харьяалах нутаг дэвсгэртээ 2024 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрийг хүртэл хугацаанд хурдан морины уралдаан, үсэргээ зохион байгуулж байгаа эсэхэд хяналт тавих;
2. Сумдын Засаг дарга нарт дээрх асуудлаар үүрэг, чиглэл өгч биелэлтийг хангуулж ажиллах;
3. Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдрийн "Хурдан морины уралдааны талаар авах зарим арга хэмжээний тухай" 57 дугаар тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавих үүргээ биелүүлээгүй, харьяалах нутаг дэвсгэрт нь хурдан морины уралдаан, сунгаа зохион байгуулагдсан сумын Засаг даргад хуульд заасан арга хэмжээ авах.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт "Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй" гэж заасан.

Энэхүү шаардлагыг хэрэгжүүлсэн талаарх мэдээллийг баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 20 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Ж.ХҮНАН